

הכנסת העשרים וחמש

יזומים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

1049/25/2

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – החזר דמי נסיעה באמבולנס), התשפ"ג–2022

1. תיקון התוספת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, בתוספת השנייה – השנייה

(1) בסעיף 28, אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) מבוטח הסובל ממחלת נפש, המוסע לבית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991², באמבולנס, יקבל החזר מלא של ההוצאה תמורת קבלה במקרה שאושפז או שהופנה לקבלת טיפול מרפאתי, או במקרה שפונה באמבולנס ממקום ציבורי.";

(2) בחלק שכותרתו "שירותים בהשתתפות עצמית של המבוטח", בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

”(ד) מבוטח הסובל ממחלת נפש, המוסע לבית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ”א–1991, באמבולנס, יקבל החזר מלא של ההוצאה תמורת קבלה במקרה שאושפז או שהופנה לקבלת טיפול מרפאתי, או במקרה שפונה באמבולנס ממקום ציבורי.”

דברי הסבר

אדם הזקוק לפינוי באמבולנס לבית חולים, בקשר לשירותים הניתנים לו על ידי קופות החולים זכאי על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 (להלן – החוק), להחזר ההוצאה בהתקיים התנאים הקבועים בחוק. אדם שסובל ממחלת נפש, המפונה באמבולנס לבית חולים פסיכיאטרי בשל מחלתו, לא

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

² ס"ח התשנ"א, עמ' 58.

זכאי בכל המקרים לקבלת החזר עבור הנסיעה.

חולי נפש רבים מנהלים אורח חיים רגיל ובעת התפרצות המחלה, הם נאלצים להתפנות לבית חולים לאשפוז או לטיפול מרפאתי שבסופו יחזרו לחיות בביתם ובסביבתם.

אין ספק כי בעת התפרצות המחלה סבלם של החולים ושל המלווים אותם רב, לפיכך יש לאפשר להם פינוי מיידי לבית חולים שלא יהיה על חשבונם או על חשבון משפחתם. זאת בדומה להסדרים הנוהגים לגבי מקרים אחרים, כפי שנקבע בתוספת השנייה לחוק.

הצעת חוק זו נועדה להקל מעט על סבלם של חולים אלו ולאפשר להם פינוי בעת הצורך לבית החולים בצורה נאותה ובמימון קופת החולים לפי החוק, דבר שיקל גם על משפחותיהם מבחינה פיזית ומבחינה כלכלית. מוצע כי המימון יינתן גם במקרים שבהם החולה לא אושפז בסופו של דבר אלא הופנה לטיפול מרפאתי, ובכל המקרים שבהם החולה פונה באמבולנס ממקום ציבורי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/874/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/653/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1314/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2074/24). הצעת החוק זהה לפ/2074/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)